

1520377-49.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Ré:

ELAINE DE OLIVEIRA NANTES

VISTOS, etc.

ELAINE DE OLIVEIRA NANTES, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de agosto de 2.019, por volta das 13:20 horas, no Largo do Paissandu, República, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1520377-49.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520377-49.2019.8.26.0228 - Controle nº 1.730/19

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Ré:

ELAINE DE OLIVEIRA NANTES

VISTOS, etc.

ELAINE DE OLIVEIRA NANTES, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de agosto de 2.019, por volta das 13:20 horas, no Largo do Paissandu, República, nesta capital, trazia consigo, para fins de tráfico e a consumo de terceiros, 09 (pinos) de cocaína e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O benefício da liberdade provisória foi concedido à ré em 22 de agosto de 2.019 (fls. 38).

A denúncia foi recebida e a ré citada. Apresentou defesa prévia por meio de defensor público.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e decretada a revelia da ré.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela parcial procedência da pretensão punitiva, já que requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao passo que o Dr. Defensor Público pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. DECIDO.

A ação é improcedente.

A ré não apresentou sua versão sobre os fatos em juízo, pois se tornou revel.

E as demais provas produzidas mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.

Com efeito, o policial civil David Ricardo Lebrum não mais se recordava dos fatos em razão do tempo transcorrido até a audiência judicial, bem como diante das diversas ocorrências semelhantes que já realizou no local dos fatos, nada esclarecendo acerca da autoria.

O policial civil Wesley Ribeiro, por sua vez, embora afirmando que se recordava parcialmente dos fatos narrados na denúncia, deixou claro em seu depoimento judicial que também e na verdade não deles se recordava.

Isso porque consignou expressamente em seu depoimento as seguintes expressões: "Parece que" as drogas estavam no bolso e na meia da denunciada. "Pelo que se recorda", tratava-se de nove pinos de cocaína. "Não se recorda quem realizou a revista na denunciada e não se recorda se a revista foi feita no local dos fatos ou na delegacia de polícia". "Não viu à distância o que a denunciada trocava com outra pessoa". "Acha que vinte reais foram apreendidos com a denunciada".

Portanto, diante do vago relato feito pelas testemunhas de acusação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como em respeito ao disposto no art. 155 do CPP, segundo o qual é vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o decreto absolutório se impõe.

Assim, embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo Exame Químico Toxicológico de fls. 58/60, que atestou consistirem os objetos apreendidos em "Cocaína", a prova da autoria mostrou-se insuficiente a embasar um decreto condenatório de forma segura, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo, principalmente para que não se incorra no risco de se levar ao cárcere pessoa inocente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de ABSOLVER ELAINE DE OLIVEIRA NANTES, Rg. nº 27.584.705-6-SSP/SP, filha de César Everaldo da Silva de Nantes e Maria Rangel de Oliveira, da imputação de se encontrar incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado dessa sentença, expeça-se mandado de restituição à denunciada dos R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro apreendidos a fls. 10.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de novembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito